



Federal Office of Justice, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Mr

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

For enquiries:

Frau Sczesny

Tel.: +49 228 99 410-644

hinweisgeberstelle@bfj.bund.de

File reference: EMB 2024 0000 1200

Date: 15.03.2024

Subject: Correspondence under the Whistleblower Protection Act (HinSchG)

Re: reply to your enquiry of 7 March 2024

Dear Mr Ferenc,

I refer to your enquiry of 7 March 2024, which reached us through the contact form on the website of the Federal Office of Justice. It was forwarded internally to the External Reporting Office of the Federation at the Federal Office of Justice.

Since 2 July 2023 the External Reporting Office of the Federation at the Federal Office of Justice has been a possible point of contact for whistleblowers under the Whistleblower Protection Act (HinSchG). Various reporting channels are established here through which information about breaches within the material scope of § 2 HinSchG can be reported. Importantly, that information must have been obtained in connection with the whistleblower's professional activity. Only then is the HinSchG applicable.

The External Reporting Office of the Federation is not competent to receive criminal complaints. I cannot discern any connection with a professional activity in your message of 7 March 2024. Criminal complaints may be filed, for example, at any police station.

Yours sincerely,

Sczesny

Spolkový úrad pre justíciu, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Pán

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

V prípade otázok:

Frau Sczesny

Tel.: +49 228 99 410-644

hinweisgeberstelle@bfj.bund.de

Spisová značka: EMB 2024 0000 1200

Dátum: 15.03.2024

Vec: Podanie podľa zákona o ochrane oznamovateľov (HinSchG)

K veci: odpoveď na Vašu žiadosť zo 7. marca 2024

Vážený pán Ferenc,

nadväzujem na Vašu žiadosť zo 7. marca 2024, ktorá bola doručená prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke Spolkového úradu pre justíciu. Interne bola postúpená externému oznamovaciemu miestu spolku pri Spolkovom úrade pre justíciu.

Externé oznamovacie miesto spolku pri Spolkovom úrade pre justíciu je od 2. júla 2023 možným kontaktným miestom pre oznamujúce osoby na základe zákona o ochrane oznamovateľov (HinSchG). Sú tu zriadené rôzne oznamovacie kanály, prostredníctvom ktorých možno oznamovať informácie o porušeníach v zmysle vecnej pôsobnosti § 2 HinSchG. Podstatné je, aby tieto informácie boli získané v súvislosti s pracovnou činnosťou oznamujúcej osoby. Len vtedy je HinSchG použiteľný.

Na prijímanie trestných oznámení nie je externé oznamovacie miesto spolku príslušné. Vo Vašej správe zo 7. marca 2024 nerozpoznávam súvislosť s pracovnou činnosťou. Trestné oznámenia môžete podať napríklad na ktoromkoľvek policajnom útvere.

S pozdravom

Sczesny

Savezni ured za pravosuđe, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Gospodin

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

Za upite:

Frau Sczesny

Tel.: +49 228 99 410-644

hinweisgeberstelle@bfj.bund.de

Poslovni broj: EMB 2024 0000 1200

Datum: 15.03.2024

Predmet: Dopis prema Zakonu o zaštiti prijavitelja (HinSchG)

U vezi: odgovor na Vaš upit od 7. ožujka 2024.

Poštovani gospodine Ferenc,

nadovezujem se na Vaš upit od 7. ožujka 2024., koji je zaprimljen putem obrasca za kontakt na internetskoj stranici Saveznog ureda za pravosuđe. Interno je proslijeđen vanjskom prijavnom mjestu Saveza pri Saveznom uredu za pravosuđe.

Vanjsko prijavno mjesto Saveza pri Saveznom uredu za pravosuđe od 2. srpnja 2023. moguća je kontaktna točka za prijavitelje na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja (HinSchG). Ovdje su uspostavljeni različiti kanali za prijavu putem kojih se mogu prijaviti informacije o povredama u smislu materijalnog područja primjene § 2 HinSchG-a. Bitno je da su te informacije pribavljene u vezi s poslovnom djelatnošću prijavitelja. Samo je tada HinSchG primjenjiv.

Za zaprimanje kaznenih prijava vanjsko prijavno mjesto Saveza nije nadležno. U Vašoj poruci od 7. ožujka 2024. ne prepoznajem povezanost s poslovnom djelatnošću. Kaznene prijave možete podnijeti primjerice u svakoj policijskoj postaji.

S poštovanjem

Sczesny

Federalny Urząd Sprawiedliwości, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Pan

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

W razie pytań:

Frau Sczesny

Tel.: +49 228 99 410-644

hinweisgeberstelle@bfj.bund.de

Sygnatura akt: EMB 2024 0000 1200

Data: 15.03.2024

Dotyczy: Pismo na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów (HinSchG)

W sprawie: odpowiedź na Pańskie zapytanie z 7 marca 2024 r.

Szanowny Panie Ferenc,

nawiązuję do Pańskiego zapytania z 7 marca 2024 r., które wpłynęło poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Federalnego Urzędu Sprawiedliwości. Zostało ono wewnętrznie przekazane zewnętrznemu punktowi zgłoszeń Federacji przy Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości.

Zewnętrzny punkt zgłoszeń Federacji przy Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości jest od 2 lipca 2023 r. możliwym punktem kontaktowym dla sygnalistów na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów (HinSchG). Ustanowiono tu różne kanały zgłoszeń, za pomocą których można zgłaszać informacje o naruszeniach w rozumieniu zakresu przedmiotowego § 2 HinSchG. Istotne jest, aby informacje te zostały uzyskane w związku z działalnością zawodową sygnalisty. Tylko wtedy HinSchG ma zastosowanie.

Do przyjmowania zawiadomień o przestępstwie zewnętrzny punkt zgłoszeń Federacji nie jest właściwy. W Pańskiej wiadomości z 7 marca 2024 r. nie dostrzegam związku z działalnością zawodową. Zawiadomienia o przestępstwie może Pan złożyć na przykład w każdej jednostce policji.

Z poważaniem

Sczesny



Oficina Federal de Justicia, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Sr.

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

Para consultas:

Frau Sczesny

Tel.: +49 228 99 410-644

hinweisgeberstelle@bfj.bund.de

Número de expediente: EMB 2024 0000 1200

Fecha: 15.03.2024

Asunto: Escrito conforme a la Ley de protección de denunciantes (HinSchG)

Ref.: respuesta a su consulta de 7 de marzo de 2024

Estimado Sr. Ferenc:

me remito a su consulta de 7 de marzo de 2024, recibida a través del formulario de contacto del sitio web de la Oficina Federal de Justicia. Fue trasladada internamente a la oficina externa de denuncias de la Federación en la Oficina Federal de Justicia.

Desde el 2 de julio de 2023, la oficina externa de denuncias de la Federación en la Oficina Federal de Justicia es un posible punto de contacto para denunciantes con arreglo a la Ley de protección de denunciantes (HinSchG). Aquí se han establecido diversos canales de denuncia mediante los cuales pueden comunicarse informaciones sobre infracciones comprendidas en el ámbito material del § 2 HinSchG. Es esencial que dicha información se haya obtenido en relación con la actividad profesional del denunciante. Solo entonces resulta aplicable la HinSchG.

La oficina externa de denuncias de la Federación no es competente para recibir denuncias penales. En su mensaje de 7 de marzo de 2024 no aprecio relación alguna con una actividad profesional. Las denuncias penales pueden presentarse, por ejemplo, en cualquier comisaría de policía.

Atentamente,

Sczesny



Ufficio federale di giustizia, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Egregio Signor
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen

Per informazioni:

Frau Sczesny
Tel.: +49 228 99 410-644
hinweisgeberstelle@bfj.bund.de

Numero di riferimento: EMB 2024 0000 1200

Data: 15.03.2024

Oggetto: Comunicazione ai sensi della legge sulla protezione dei segnalanti (HinSchG)

Rif.: risposta alla Sua richiesta del 7 marzo 2024

Egregio Signor Ferenc,

faccio riferimento alla Sua richiesta del 7 marzo 2024, pervenuta tramite il modulo di contatto sul sito dell'Ufficio federale di giustizia. È stata trasmessa internamente all'ufficio esterno di segnalazione della Federazione presso l'Ufficio federale di giustizia.

Dal 2 luglio 2023 l'ufficio esterno di segnalazione della Federazione presso l'Ufficio federale di giustizia è un possibile punto di contatto per i segnalanti in base alla legge sulla protezione dei segnalanti (HinSchG). Sono qui istituiti diversi canali di segnalazione attraverso i quali possono essere comunicate informazioni su violazioni rientranti nell'ambito materiale del § 2 HinSchG. È essenziale che tali informazioni siano state acquisite in relazione all'attività professionale del segnalante. Solo allora la HinSchG è applicabile.

Per la ricezione di denunce penali l'ufficio esterno di segnalazione della Federazione non è competente. Nel Suo messaggio del 7 marzo 2024 non ravviso alcun collegamento con un'attività professionale. Le denunce penali possono essere presentate, ad esempio, presso qualsiasi posto di polizia.

Distinti saluti,

Sczesny

Office fédéral de la justice, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Monsieur
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen

Pour toute question :

Frau Sczesny
Tel.: +49 228 99 410-644
hinweisgeberstelle@bfj.bund.de

Référence du dossier: EMB 2024 0000 1200

Date: 15.03.2024

Objet : Courrier au titre de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte (HinSchG)

Réf. : réponse à votre demande du 7 mars 2024

Monsieur Ferenc,

je me réfère à votre demande du 7 mars 2024, parvenue via le formulaire de contact du site de l'Office fédéral de la justice. Elle a été transmise en interne au point de signalement externe de la Fédération auprès de l'Office fédéral de la justice.

Depuis le 2 juillet 2023, le point de signalement externe de la Fédération auprès de l'Office fédéral de la justice constitue un interlocuteur possible pour les lanceurs d'alerte au titre de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte (HinSchG). Divers canaux de signalement y sont établis, permettant de signaler des informations relatives à des infractions relevant du champ matériel du § 2 HinSchG. Il importe que ces informations aient été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle du lanceur d'alerte. Ce n'est qu'alors que la HinSchG est applicable.

Le point de signalement externe de la Fédération n'est pas compétent pour recevoir des plaintes pénales. Je ne discerne dans votre message du 7 mars 2024 aucun lien avec une activité professionnelle. Les plaintes pénales peuvent être déposées, par exemple, auprès de tout service de police.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées,

Sczesny

Förbundsjustitiekontoret, Maximilianstr. 22, 84028 Landshut

Herr

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

Vid frågor:

Frau Sczesny

Tel.: +49 228 99 410-644

hinweisgeberstelle@bfj.bund.de

Ärendenummer: EMB 2024 0000 1200

Datum: 15.03.2024

Ärende: Skrivelse enligt lagen om skydd för visselblåsare (HinSchG)

Ang.: svar på Er förfrågan av den 7 mars 2024

Bäste herr Ferenc,

jag hänvisar till Er förfrågan av den 7 mars 2024, som inkom via kontaktformuläret på Förbundsjustitiekontorets webbplats. Den vidarebefordrades internt till förbundets externa rapporteringskanal vid Förbundsjustitiekontoret.

Sedan den 2 juli 2023 är förbundets externa rapporteringskanal vid Förbundsjustitiekontoret en möjlig kontaktpunkt för visselblåsare enligt lagen om skydd för visselblåsare (HinSchG). Här har olika rapporteringskanaler inrättats genom vilka information om överträdelser inom det materiella tillämpningsområdet för § 2 HinSchG kan rapporteras. Väsentligt är att informationen har erhållits i samband med den rapporterande personens yrkesverksamhet. Endast då är HinSchG tillämplig.

För mottagande av brottsanmälningar är förbundets externa rapporteringskanal inte behörig. I Ert meddelande av den 7 mars 2024 kan jag inte se något samband med yrkesverksamhet. Brottsanmälningar kan Ni göra exempelvis vid varje polisstation.

Med vänlig hälsning

Sczesny